

행정처분의 기준(제3조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 행정처분사유가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 행정처분 기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 행정처분의 기준에 따른다.
- 나. 제2호다목·라목 또는 마목의 경우 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 항만재개발사업에 대한 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 다. 나목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(나목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 라. 제2호마목의 경우 처분권자는 다음의 어느 하나에 해당할 때에는 공사중지기간을 2분의 1 범위에서 줄일 수 있다.
- 1) 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반의 내용·정도가 경미하여 인명 또는 재산에 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

2. 개별기준

행정처분사유	근거 법조문	행정처분의 기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 사업시행자로 지정된 경우	법 제15조 제2항제1호	사업시행자 지정의 취소	-	-
나. 사업시행자로 지정된 날부터 2년 이내에 법 제17조제1항에 따른 항만재개발사업실시계획의 승인을 신청하지 않은 경우	법 제15조 제2항제2호	사업시행자 지정의 취소	-	-
다. 법 제17조제1항에 따른 항만재개발사업실시계획의 승인을 받은 후 1년 이내에 항만재개발사업에 착수하지 않은 경우	법 제15조 제2항제3호	경고	사업시행자 지정의 취소	-

라. 사업시행자가 법 제17조에 따라 항만재개발사업실시계획의 승인 을 받지 않고 항만재개발사업을 시행한 경우	법 제15조 제2항제4호	경고	사업시행자 지정의 취소	-
마. 사업시행자가 법 제17조에 따라 승인받은 항만재개발사업실시계 획의 내용과 다르게 사업을 시행 한 경우	법 제15조 제2항제4호 또는 제18조제1 항제2호	경고	공사중지 3개월	공사중지 6개월
바. 사업시행자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제17조에 따 른 항만재개발사업실시계획의 승 인을 받은 경우	법 제18조 제1항제1호	항만재개발 사업실시계 획 승인의 취소	-	-
사. 법 제18조에 따라 항만재개발사 업실시계획의 승인이 취소된 경 우	법 제15조 제2항제5호	사업시행자 지정의 취소	-	-
아. 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 항만재개발사업의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경 우(중앙심의회 심의를 거친 경 우로 한정한다) 1) 천재지변 2) 사업시행자의 파산 3) 사업시행자가 경영상의 이유 등으로 스스로 사업시행자 지 정의 취소를 신청하는 경우	법 제15조 제2항제6호 및 영 제17조	사업시행자 지정의 취소	-	-
자. 사업시행자가 법 제28조에 따른 원형지 공급계획의 승인을 받지 않고 원형지를 공급한 경우	법 제15조 제2항제7호 또는 제18조제1 항제4호	시정권고		
차. 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 항만재개발사업의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경 우(중앙심의회 심의를 거친 경	법 제18조 제1항제3호 및 영 제25조	항만재개발 사업실시계 획 승인의 취소	-	-

우로 한정한다) 1) 천재지변이나 그 밖에 이에 준하는 재해가 발생한 경우 2) 파산이나 그 밖의 경영상의 이유로 사업시행자가 항만재개 발사업실시계획 승인의 취소를 신청하는 경우				
---	--	--	--	--